

05

宪法学

基本权利的一般原理

谁受到保护，限制如何判断？

本讲追问三件事

01

谁是权利主体？

02

国家应怎样尊重和保障权利？

03

限制权利还需查什么？

从宪法原文出发

“

国家尊重和保障人权。

宪法第 33 条第 3 款

人权、基本权利与法律权利

01

人权：哪些人的尊严与利益应受尊重？

02

基本权利：宪法怎样确认与保障？

03

法律权利：具体法律规定了什么？

公民：先看国籍

“

凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民。

宪法第 33 条第 1 款

条文已说什么？

宪法文字

1. 公民与在华外国人：第 32—33 条

仍需论证

1. 法人能否主张某项基本权利
2. 私人间争议如何受到宪法影响

基本权利与公权力

01

国家机关行权须注意基本权利

02

权利保障还需具体制度落实

03

私人争议先查适用的普通法律

权利行使也有边界

“

中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。

宪法第 51 条

限制判断三步

01

先定位受保护的权利

02

再查限制依据与条件

03

最后核事实和法定程序

课堂练习：三栏判断卡

同时提供宪法第 35 条条文卡

虚构情境：某机关拟限制甲公开表达意见，只称“管理需要”。还要查什么？

1 写出主体与可能涉及的权利

2 写出待查的法律依据

3 写出尚缺的事实与程序信息

练习反馈：能说与不能说

可以先说

1. 可能涉及表达自由，依据待查

暂不能说

1. 必然违法或必然合法
2. 第 51 条已给出具体执法权限

本讲收束

下一讲：具体权利与基本义务

1 先核主体与宪法文字

2 再辨国家责任与权利影响

3 限制结论须查法律和事实